

085517

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



002260

Resolución Directoral N°.....

Tocache; 18 JUL 2024

Vistos: LA Resolución Directoral N° 001087-2024, LA Resolución Directoral N° 002937, el trámite 0162023304854, el Informe N° 0047-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, la Nota de Coordinación N° 032-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, la Nota de Coordinación N° 015-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, la Opinión Legal N° 015-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, el Informe N° 027-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM y el Memorando N° 02168-2024-GRSM-DRE-UGELT/D;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 001087, de fecha 07 de marzo del 2023, se resolvió aprobar contrato por servicios personales a don Francis Tito TRUJILLO DIAZ, identificado con DNI N° 47501047, como profesor de la Institución Educativa IE N° 0248, distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, Nivel y/o modalidad: Secundaria, con Código de plaza:1161114131C2, jornada laboral: 30 hrs. pedagógicas, vigencia del 08/03/2023 hasta el 31/12/2023, Fase de Adjudicación: Evaluación de Expedientes;

Que, con Resolución Directoral N° 002937, de fecha 06 de noviembre del 2023, se resuelve en el ARTICULO 1.- AMPLIAR LA MEDIDA DE SEPARACION PREVENTIVA, dispuesta en la Resolución Directoral N° 013-2023-D/I.E. N° 0248-NP/D, que dispone la separación preventiva del Sr. Francis Tito TRUJILLO DIAZ, identificado con DNI N° 47501047, docente de la I.E. N° 0248 – Las Palmeras, del distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, dando alcance a que dicha medida preventiva mantenga su vigencia hasta la conclusión de la investigación policial o fiscal o el proceso judicial que haya generado la denuncia interpuesta, de acuerdo a lo señalado en los considerandos de la presente resolución;

Que, trámite 0162023304854, don Francis Tito TRUJILLO DIAZ, identificado con DNI N° 47501047, al amparo del Art. 207 de la Ley 27444, interpone recurso de consideración contra la Resolución Directoral N° 002937, la cual resuelve: AMPLIAR LA MEDIDA DE SEPARACION PREVENTIVA, dispuesta en la Resolución Directoral N° 013-2023-D/I.E. N° 0248-NP/D, que dispone la separación preventiva del Sr. Francis Tito TRUJILLO DIAZ, identificado con DNI N° 47501047, docente de la I.E. N° 0248 – Las Palmeras, del distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, dando alcance a que dicha medida preventiva mantenga su vigencia hasta la conclusión de la investigación policial o fiscal o el proceso judicial que haya generado la denuncia interpuesta, de acuerdo a lo señalado en los considerandos de la presente resolución, hecho que no encuentra arreglo a ley, por lo que solicita se deje sin efecto dicha resolución;

Que, con Informe N° 0047-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, de fecha 25 de enero del 2024, el Especialista Administrativo I, concluye: El Reglamento de la Ley N° 29988, artículo 7 numeral 7.3 establece que la medida de separación preventiva se mantiene hasta la conclusión preventiva del proceso judicial o el archivamiento de la denuncia, según corresponda, sujeto a la vigencia del vínculo con la entidad. Decreto Supremo N° 004-2013-ED Reglamento de la Ley N° 29944 Artículo 86, numeral 86.3 de la Ley, indica que la separación preventiva y el retiro culminan con la conclusión del proceso administrativo disciplinario o proceso judicial, el periodo de tiempo que culmine esta medida no constituye Sanción administrativa. Se reconsidere improcedente su pedido del profesor Francis Tito TRUJILLO DIAZ, por no tener vínculo laboral con la SEDE de la UGELT;

Que, a través de la Nota de Coordinación N° 032-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, el Jefe de Administración, solicita opinión legal sobre recurso de reconsideración del Prof. Francis Tito TRUJILLO DIAZ;

Que, en la Nota de Coordinación N° 015-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 31 de enero del 2024, Asesoría Jurídica, solicita copia de los contratos del docente Francis Tito TRUJILLO DIAZ, correspondiente al año 2023;

Que, mediante la Opinión Legal N° 015-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, de fecha 05 de febrero del 2024, la Asesora Jurídica de la UGEL Tocache, declara improcedente, el pedido del Prof. Francis Tito TRUJILLO DIAZ, sobre dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 002937, de fecha 06 de noviembre del 2023, tomándose en consideración el Informe N° 0047-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, de fecha 25 de enero del 2024, emitido por el CPC Segundo Elmer GUEVARA HIDALGO, y la Resolución Directoral N° 001087, de fecha 07 de marzo del 2023, EMITIDO POR EL Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ-Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, donde se resuelve aprobar el contrato por servicios personales a favor de Francis Tito TRUJILLO DIAZ, desde el 08/03/2023 hasta el 31/12/2023, por lo que dicho recurso de consideración deviene en improcedente, de acuerdo a lo que se encuentra estipulado en el Artículo 141 del Decreto Supremo N° 011-2012-ED – Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación y la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General;

Que, con Informe N° 027-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 06 de febrero del 2024, el Jefe de Administración, deriva la Opinión Legal N° 015-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, a fin de que a través de Dirección se autorice la Resolución de improcedencia al, pedido del Prof. Francis Tito TRUJILLO DIAZ sobre recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N° 002937-2024;

Que, mediante el Memorando N° 0168-2024-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 06 de febrero del 2024, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DECLARANDO IMPROCEDENTE** la solicitud del Prof. Francis Tito TRUJILLO DIAZ, referente a recurso de consideración de la Resolución Directoral N° 002937-2024;

De conformidad con el Art. 16° de la Constitución Política del Perú; el artículo 141° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED – Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación y la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 2744.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE, en vías de regularización, el pedido de don **Francis Tito TRUJILLO DIAZ**, identificado con DNI N° 47501047, quien en amparo del Art. 207 de la Ley 27444, interpone recurso de apelación para que se deje sin efecto la Resolución Directoral N° 002937, la cual resuelve: **AMPLIAR LA MEDIDA DE SEPARACION PREVENTIVA**, dispuesta en la Resolución Directoral N° 013-2023-D/I.E. N° 0248-NP/D, que dispone la separación preventiva del Sr. Francis Tito TRUJILLO DIAZ, identificado con DNI N° 47501047, docente de la I.E. N° 0248 – Las Palmeras, del distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, dando alcance a que dicha medida preventiva mantenga su vigencia hasta la conclusión de la investigación policial o fiscal o el proceso judicial que haya generado la denuncia interpuesta, de acuerdo a lo señalado en los considerandos de la resolución mencionada, hecho que no encuentra arreglo a ley.

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese

Mg. RONI CORAL VARGAS
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE